

1500714-85.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... para uso próprio, não sendo o caso de tráfico.

Os acusados foi interrogados na fase policial; o réu Bruno de Oliveira Rossato alegou ser usuário de drogas; ambos negaram o crime de tráfico.

Na fase judicial, os policiais civis Edison Luís Rodrigues e Wagner Adriano Gomes, de forma uníssona e com depoimentos minuciosos, ricos em detalhes, incriminaram os réus, mas não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500714-85.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500714-85.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2131787/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17919346 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

4341/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2131787 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

4341/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE OLIVEIRA ROSSATO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500714-85.2021

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réus - BRUNO DE OLIVEIRA ROSSATO e LUÍS RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Vistos.

BRUNO DE OLIVEIRA ROSSATO e LUÍS RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 6h45, na rua Afonso Pena, 2000, apartamento 33, em Araçatuba, guardavam e tinha em depósito, para traficar, 11,29 g de maconha, distribuída em 3 porções, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 3.176,00 em notas diversas.

Os acusados foram notificados e apresentaram defesa preliminar; recebida a denúncia, foram os réus citados.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogados os réus.

O representante do Ministério Público, após exame dos autos, pede a desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas. As Cultas Defensoras, em bem cuidadas razões, pugnam pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pedem também a desclassificação.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente – guardavam e tinham em depósito, para traficar – sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia; todavia, a prova indica que os réus tinham os entorpecentes para uso próprio, não sendo o caso de tráfico.

Os acusados foi interrogados na fase policial; o réu Bruno de Oliveira Rossato alegou ser usuário de drogas; ambos negaram o crime de tráfico.

Na fase judicial, os policiais civis Edison Luís Rodrigues e Wagner Adriano Gomes, de forma uníssona e com depoimentos minuciosos, ricos em detalhes, incriminaram os réus, mas não conseguindo deixar evidente que os entorpecentes eram destinados ao tráfico, mas sim para uso próprio.

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram os réus no sentido de que os entorpecentes eram para uso pessoal, sendo o caso de desclassificação.

Interrogados em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu Bruno informa que não morou no sobrado – república; que realmente deu uma foto sua que acabou sendo usada para falsificar documento; que é usuário de maconha e que a balança de precisão era para pesar a maconha que comprava para seu uso; informa que é trabalhador; que até o dia do seu interrogatório ainda usava maconha; que o réu Luís Ricardo fornecia drogas para outras pessoas usarem, mas Luís Ricardo não usava droga. Por sua vez, o réu Luís Ricardo informou que é usuário de drogas e o entorpecente apreendido era para seu uso pessoal, assim como de alguns amigos que iam no local para usar; que não vendia para seus amigos, somente "fornecia" os entorpecentes para que eles usassem.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com

outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1a Turma - HC n º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

A tese defensiva de que a droga era para uso merece acolhida.

Passo a dosar a pena dos réus, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal: são primários e confessaram o delito de uso de drogas; assim, fixo a pena base no mínimo legal e, no caso, aplico a medida de advertência, sendo a socialmente recomendável para o caso. Torno, para cada réu, a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal e CONDENO os réus BRUNO DE OLIVEIRA ROSSATO e LUÍS RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, cada um, à pena de advertência, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, terem seus respectivos nomes lançados no rol dos culpados.

Oportunamente deverá ser designada data para a devida advertência, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 14 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA